

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: PANEL 12

Crisis de la Autonomía Presupuestal: De la Parálisis Normativa a la Gestión Ágil del Desarrollo y el Riesgo

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

Las finanzas públicas territoriales en Colombia atraviesan una **crisis de arquitectura institucional** detonada por la **Sentencia C-036 de 2023** de la Corte Constitucional. Esta providencia eliminó la autonomía histórica del ejecutivo para realizar movimientos presupuestales técnicos, obligándolo a acudir a los concejos para cualquier incorporación de gasto, lo que ha derivado en una **parálisis operativa y un desgaste administrativo** crítico. El impacto es vital: en emergencias como la de Montería, recursos por **\$13.600 millones** quedaron atrapados mientras 9.000 personas permanecían en albergues debido a la rigidez normativa. La hoja de ruta exige una **reforma constitucional** que restablezca facultades temporales y precisas, sumada a una modernización de los marcos de crédito público que hoy operan bajo lógicas del "siglo pasado".



2. HOJA DE RUTA EXHAUSTIVA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Interno: Blindaje Técnico y Gestión del Riesgo Local

- **Problema:** Los concejos municipales han mutado de órganos de control a "**co-administradores**", sometiendo la técnica fiscal a la lógica de coaliciones políticas coyunturales.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Fortalecimiento de Estatutos Orgánicos:** Blindar el nivel de desagregación mediante **partidas mayorizantes** para evitar el micromanejo político del presupuesto.
 - **Protocolos de Emergencia:** Incluir en los marcos locales cláusulas de reasignación automática de inversión ante declaratorias de calamidad pública.
 - **Modernización de los MFMP:** Transformar los Marcos Fiscales de Mediano Plazo de requisitos contables a herramientas estratégicas de planeación a **12 años**.

B. Eje Externo: Incidencia en la Agenda Nacional y Flexibilización Crediticia

- **Problema:** Un marco regulatorio de crédito público (Leyes 358/97 y 715/01) que asfixia la inversión al vincular la deuda exclusivamente a ingresos corrientes, ignorando las necesidades de desarrollo.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Reforma Constitucional:** Impulsar una modificación que restablezca la autonomía presupuestaria del ejecutivo territorial, diferenciando entre reasignaciones técnicas (ejecutivo) y cambios estructurales (concejo).
 - **Desvinculación del Límite Crediticio:** Incidir para que el acceso al crédito se articule con **indicadores de desarrollo y resultados de inversión**, y no solo con el ahorro corriente.



- **Mesa Nacional de Secretarios:** Formalizar un frente gremial para unificar la defensa de la autoridad fiscal ante los tribunales administrativos.

3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

La recuperación de la autonomía presupuestal es la base para ejecutar las metas de otros paneles:

- **Con Panel 2 (Marcos Normativos):** La actualización de los estatutos locales es la "caja de herramientas" para resistir la interpretación restrictiva de la Sentencia C-036.
- **Con Panel 6 (Futuro de las Finanzas):** La modernización fiscal es imposible si el ejecutivo no puede reaccionar a la **estrechez fiscal nacional** o capturar la economía digital de forma ágil.
- **Con Panel 7 y 8 (Generación de Valor):** La emisión de "**Bonos de Desarrollo Territorial**" requiere que el presupuesto pueda capturar flujos futuros (valorización, plusvalía) sin depender de la aprobación de cada rubro en el concejo.

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

Análisis basado en la tensión entre rigidez normativa y agilidad administrativa.

- **ELIMINAR — Vínculo Deuda-Ingreso Corriente:** Dejar de usar categorías de "consultorías del siglo pasado" para limitar la inversión territorial.
- **ELIMINAR — Incorporación Concejal por Defecto:** Suprimir la obligación de ir al concejo para movimientos técnicos intra-programa o intra-rubro.
- **MEJORAR — MFMP como Planeación:** Pasar del cumplimiento formal de metas a una proyección real vinculada al POT y al Plan de Desarrollo.



- **MEJORAR — Relación Ejecutivo-Concejo:** Redefinir el contrato fiscal: el concejo fiscaliza resultados; el ejecutivo gestiona con flexibilidad.
- **AGREGAR — Facultades de Emergencia Climática:** Habilitar constitucionalmente reasignaciones automáticas durante estados de excepción declarados.
- **AGREGAR — Indicadores de Necesidad de Inversión:** Nuevos criterios para acceder al crédito basados en pobreza multidimensional y riesgo hídrico.
- **POTENCIAR — Gremialización Técnica:** Fortalecer la Mesa de Secretarios de Hacienda como actor de presión legislativa y judicial.
- **POTENCIAR — Sinergia con Findeter/FDN:** Condicionar líneas de crédito a reformas en gestión tributaria y autonomía presupuestal.

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Riesgo Humanitario Inminente:** Ante una nueva emergencia climática, los municipios vulnerables (especialmente en la Costa Caribe) no podrán usar sus recursos del balance, generando crisis humanitarias por **causas institucionales**, no por falta de dinero.
- **Alerta de Inseguridad Jurídica:** La **fragmentación jurisprudencial** (Antioquia restrictiva vs. Córdoba flexible) genera desigualdad territorial: una conducta es legal en Montería pero ilegal en Sabaneta.
- **Trampa de Pobreza Fiscal:** Los municipios pobres no pueden invertir sin deuda y no pueden endeudarse por bajos ingresos, perpetuando el subdesarrollo bajo un marco de control anacrónico.



6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Tiempo de Respuesta Presupuestal:** Días promedio para incorporar recursos adicionales o rendimientos financieros (Meta: reducir el tiempo de sesiones extraordinarias).
- **Índice de Autonomía Ejecutiva:** Porcentaje de movimientos presupuestales técnicos realizados sin requerir acuerdo municipal (basado en partidas mayorizantes).
- **Tasa de Ejecución en Emergencia:** Porcentaje de recursos de libre destinación reasignados y ejecutados en los primeros 15 días de una declaratoria de calamidad.
- **Apalancamiento por Resultados:** Relación deuda/indicadores de desarrollo (en lugar de deuda/ingresos corrientes).

